

QUESTIONNAIRE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

(A renseigner, dater, signer et retourner à l'Office Notarial Maître Ayelama BAH, Notaire à la Résidence à RATOMA, Nongo (Immeuble VISTA BANK, 3^{ème} Etage, BP 2668), ayelama.bah@notaire-guinee.com

a) DENOMINATION DE LA SOCIETE:

b) ADRESSE DU SIEGE SOCIAL:

c) MONTANT DU CAPITAL SOCIAL:

- ⇒ Le montant du capital social est librement fixé par les associés.
- ⇒ Le capital social peut être déposé à la Comptabilité du Notaire ou dans un compte d'attente ouvert à cet effet dans une banque de la place ; les parties remettront alors au Notaire une attestation délivrée par ladite banque indiquant qu'il a été effectivement libéré.

d) REPARTITION DU CAPITAL ENTRE LES ASSOCIES :

-
-
-
-
-

e) PIECES A FOURNIR PAR LE OU LES ASSOCIES :

- ⇒ Pour chaque associé, fournir une copie de sa pièce d'identité ou de son passeport, numéro de téléphone, une adresse mail personnel et une adresse mail professionnel.
- ⇒ Si l'associé est une personne morale, fournir les statuts, un exemplaire de la délibération autorisant la prise de participation et un justificatif de son immatriculation en tant que société régulièrement constituée.

f) PIECES A FOURNIR PAR LE OU LES DIRIGEANTS :

- ⇒ Le président et au cas échéant le Directeur Général, le ou les Directeurs Généraux Adjointes doivent produire : une pièce d'identité, un certificat de résidence, deux (02) photos d'identité, situation matrimoniale, numéro de téléphone, email personnel et un casier judiciaire.

g) OBJET SOCIAL (LISTER LES SECTEURS D'ACTIVITES):

-
-
-
-
-
-

h) DESIGNER LE OU LES DIRIGEANTS SOCIAUX :

h.1) Obligatoire.

- ⇒ **PRESIDENT :**

h.2) Facultatif.

- ⇒ **DIRECTEUR GENERAL :**
- ⇒ **DIRECTEUR GENERAL ADJOINT :**

i) DESIGNER LES ORGANES DE CONTROLES :

- ⇒ **Commissaire aux comptes titulaire :**
- ⇒ **Commissaire aux comptes suppléant :**

NB : Un Commissaire aux comptes doit obligatoirement être désigné par les associés, si le capital social est détenu à plus de 50% par une ou plusieurs autres sociétés.

j) LES REGLES DE PRISE DE DECISIONS

- ⇒ Les associés peuvent librement définir les règles relatives aux conditions d'agrément des cessions d'actions tant entre eux, entre eux et leurs ascendants ou descendants, entre eux et les tiers.
- ⇒ Les associés ont la faculté de définir librement les règles de quorum et de majorité concernant les assemblées générales.
- ⇒ Les associés peuvent fixer librement les conditions de suspension des droits pécuniaires d'un associé.

k) LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EST OBLIGATOIREMENT PUBLIEE DANS UN JOURNAL D'ANNONCES LEGALES. CHOISIR PARMY CEUX-CI :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET DIVERS

REGIME FISCAL DE FAVEUR

Si vous bénéficiez d'un régime fiscal de faveur, veuillez produire le décret ou l'arrêté d'agrément.

RETRAIT DU CAPITAL APRES CONSTITUTION DE LA SOCIETE :

- S'il a été déposé chez le notaire, il vous délivrera un chèque à l'ordre de la société, après déduction de frais et émoluments.
- S'il a été déposé à la banque, le notaire délivrera un certificat de déblocage de fonds.
- **NB** : Les fonds déposés chez le Notaire à titre de libération du capital social sont indisponibles jusqu'au jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et du crédit Mobilier.

Dans le cas où la société ne serait pas immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le délai de six (06) mois à compter du premier dépôt, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président du Tribunal Régional statuant en matière commerciale l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

OUVERTURE DE COMPTE

Vous devez, après retrait des fonds, procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société. Il vous faut alors fournir une copie des statuts, une copie de l'immatriculation au RCCM et du NIF et un exemplaire du Journal d'Annonces Légales.

REGISTRES SOCIAUX

Les procès-verbaux des Assemblées doivent être établis sur un registre spécial tenu au siège social de la société et obligatoirement coté et paraphé par le Président du Tribunal Régional.

L'Office Notarial, dans le but de vous aider à répondre à cette exigence pourra vous accompagner pour l'obtention dudit registre.

FRAIS ET HONORAIRES

Les frais et honoraires pour la création de la société sont de Neuf millions cinq-cents mille (9.500.000) Francs Guinéens.

Date : _____

Signature : _____